



مراجعة ليلة الامتحان نظم سياسية

رقم التليفون 01222319420

اعداد HImÃ



نظم سياسية
الكاتب طه عبد العال
شاريعة و قانون الفرقة الاولى

القسم الثاني للكتاب الأول

النظام الديمقراطي :

- 1) النظم الديمقراطية في الفكر السياسي المعاصر.
- 2) مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في الأنظمة المعاصرة.
- 3) الحقوق والحريات العامة.

المبادئ الدستورية العامة:

- 1) التعريف بالقاعدة الدستورية ومصادرها.
- 2) طرق وضع الدساتير وأنواعها.
- 3) ضمان نفاذ القواعد الدستورية.
- 4) طرق انتهاء الدساتير.

الفصل الأول: أركان الدولة

الدولة: هي تَجْمَع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني.

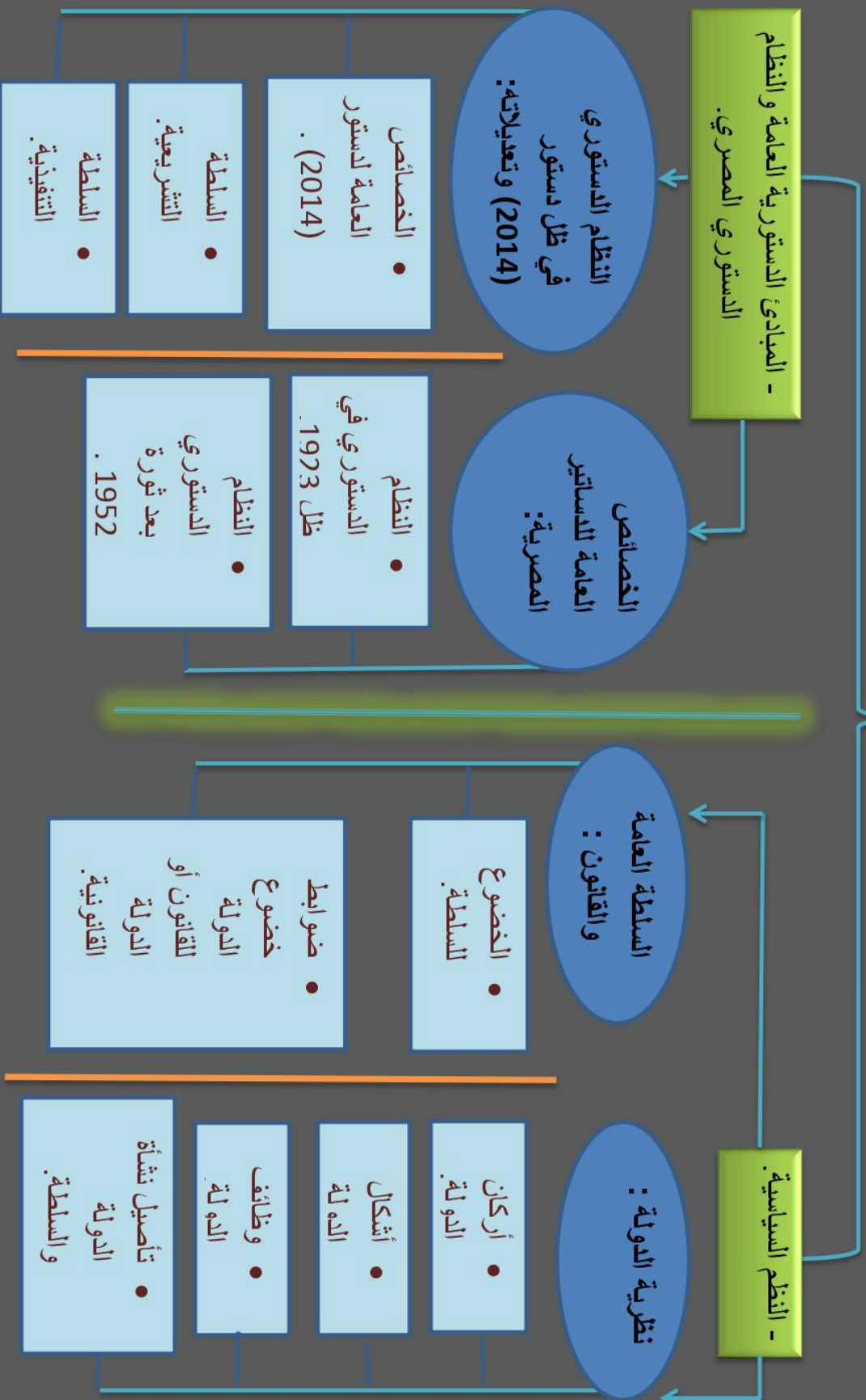
أركان الدولة

- 1- **الشعب:** الشعب هو المحور الأساسي الذي تقوم عليه الدولة ولا يتصور قيام دولة دون شعب.
 - 2- **الإقليم:** يعد الإقليم ركناً أساسياً من أركان الدولة ويعد شرطاً لإستقلال السلطة السياسية **علل** لأن الإقليم هو المجال الذي تباشر فيه الدولة سلطتها.
 - 3- **السلطة العامة:** يلزم لقيام الدولة وجود سلطة حاکمة يخضع لها جميع الأفراد وهذه السلطة تسمى بالسلطة السياسية وهي من أهم عناصر الدولة.
- نظرية سيادة الأمة:** مضمون هذه النظرية أن السيادة في الدولة تكون للأمة – الأغلبية – وليست للشعب.
- نظرية النظرية:** تؤدي هذه النظرية إلى وجود شخصين معنويين على إقليم وهما **الدولة والأمة** وتؤدي هذه النظرية أيضاً إلى إهدار الحريات والشرف.
- نظرية الشعب:** مفهوم هذه النظرية أي أن صاحب السيادة هو الشعب فهي لا تنظر إلى مجموع الأفراد كوحدة مستقلة بل تنظر إلى الأفراد بذاتهم لا باعتبارهم.
- لا تطابق بين الدولة والأمة، فقد تنشأ أمة بدون أن تنشأ دولة.
 - إقليم الدولة يتكون من جزء من الأرض وجزء من الماء.
 - لا يشترط في الإقليم أن يكون متصلاً.
 - عدم تحديد حدود الدولة لا يؤدي إلى انهيار الإقليم.
 - اختلف الشرح في حق الدولة على إقليمها إلى اثنين:
 - 1- انه حق سيادة
 - 2- انه حق ملكية
 - الدولة طالما استكملت عناصر تكوينها فإن عدم الإعتراف بها من جانب الدول الأخرى لا يحور ان تمنع من الشخصية القانونية.
 - ذهب البعض الى ضرورة ان تقوم الدولة لتحقيق غرض اجتماعي.
 - لكل دولة أيد أيدلوجية وهي ليست من عناصر الدولة.

((منهج النظم السياسية والدستورية))

القسم الثاني:

القسم الأول:



تفاصيل نشأة الدولة والسلطة السياسية

هناك ثلاثة مذاهب في تفسير أصل نشأة الدولة هناك أربع أسس عامه (دينية ، فلسفية، اجتماعية، تاريخية) هب دينية (تيوقراطية) - ترد نشأة الدولة وتنسب مصدر السلطة فيها الى الله ومن هذا المذهب يوجد نظريتان

1- نظرية الحق الإلهي المباشر: -

مضمون هذه النظرية ان الدولة من خلق الله فهو الذي يختار الملوك مباشرة للحكم وسارت هذه النظرة قديما وكانت هذه النظرية أساس حكم

الملوك في القرنين 17،18

خصوصا في فرنسا لويس الرابع عشر وانجلترا

2 - نظرية العناية الإلهية (الحق) الإلهي الغير مباشر -

مضمون هذه النظرية ان الله لا يختار الملوك بإرادته بطريقة مباشرة بترتيب العناية الإلهية الحوادث وتوجيهها كما توجه إرادة الأفراد نحو اختيار شخص معين لتولى أعباء الحكم في الدولة. تقدير هذه النظرية: ان هذه النظرية صلحت وسادت في العصور القديمة الا انها لا تصلح للبقاء في عصور العلم والمدينة. مذاهب ديموقراطية - وهذه ترجع نشأة الدولة ومصدر السلطة فيها الى الإرادة العامة للأمة وتشمل نظرية العقد الاجتماعي.

تنسب هذه النظرية الى الفيلسوف الفرنسي (جان جاك روسو)

هناك ثلاث اراء للفلاسفة في

نظرية العقد الاجتماعي

1- هوبز -

- يرى ان حالة الانسان الأولى كانت فوضى وحروب لذلك اتفقوا على تولية شخص بينهم يكون رئيسا عليهم مهمته التوفيق بين مصالحهم. ويرى هوبز ان العقد الذي بين أفراد الجماعة لا يدخل فيه الفرد الذي تم اختياره رئيسا.
- . ويرى ان الأشخاص تنازلوا لرئيسهم عن كل حقوقهم.
- . الذي دفع هوبز الى هذه النظرية انه كان من أنصار الملكية الإنجليزية).

2 - لوك: -

- لم يكن من أنصار الملكية الإنجليزية بل كان ينادى بتقييد سلطة الملوك وكان يرى حالة الإنسان الأولى لم تكن بؤسا وشقاء.
- عنده ان الأفراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم بل جزء فقط وتمسكوا بالجزء الآخر.

- روسو -

- كان يرى الانسان مثل **لوك** تماما.

• كانت الأمة هي صاحبة السلطة على الأفراد جميعا والحاكم ليس طرفا في العقد وانما هو وكيل يحكم وفقا لإرادة الأمة فقط.

• تقدير النظرية: -

كان الخلاف بين الفلاسفة مقصود لأن كل منهم يهدف الوصول الي نتائج معينة لآكن في النهاية لا خلاف في نشأة الدولة على أساس عقد اجتماعي

• نقد النظرية: -

- 1 - انها خياليه وليست حقيقيه
- 2 - انما فكرة العقد غير مقصورة لعدم إمكانية الحصول على رضاء جميع الأفراد أساس النظرية يبدو خاطئ

- نظريات اجتماعية: -

• هي تفسر الدولة بفكرة القوة لا تطور الأسرة

نظرية القوة: -

• مضمونها ان الدولة نشأت عن طريق القوة والعنف

تقدير النظرية: -

• انها تنطوي على قدر كبير من الصحة ولها أسس تاريخية

تطور الأسرة -

- تقدير النظرية: -
- لقيت هذه النظرية انتقادات كثيرة

وهي: -

• ان الأسرة هي الخلية الأولى فرضا غير صحيح 2- ان السلطة كانت للأم وليست للأب 3- ان هدف الدولة أوسع من الأسرة

4- نظرية التطور التاريخي: -

• ومضمونها ان نشأة الدولة لا يمكن تفسيرها على أساس أحد النظريات السابقة

موقف الإسلام -

• لم يمنح الإسلام الاستغلال من بعض الخلفاء والحاكم لأنه لا يتسنى لأي كهنوت

👑 هناك شكلين لي الدولة وهما: •

موحد=بسيط

ومركب

س/تكلم عن الدولة الموحده او البسيطة

ج/هيا الدولة التي بها سلطة واحده وجهاز حكومي واحد ودستور واحد وقد تأخذ بي النظام المركزي او اللامركزي
س/تكلم عن الدولة المركبه

ج/تأخذ الدولة هذا الشكل عندما تتوحد عدد من الدول اتحاداً يخضعها جميعاً لسلطه مشتركه
تختلف انواع الاتحادات الي 4انوع وهما
شخصي/استقلالي/حقيقي/مركزي (فدرالي)

شخصي	استقلالي	حقيقي	مركزي (فدرالي)
ج/اولاً الاتحاد الشخصي: • هو من اضعف انواع الاتحادات حيث ان كل دولة تحتفظ بي كامل سيادتها واستقلالها النتائج المترتبة علي هذا الاتحاد: 1_ تحتفظ كل دولة من الناحيه القانونية بي شخصيه الدولية 2_ اعتبار رعايا كل دولة اجانب بالنسبه لي رعايا للدول الاخري 3_ إمكانية اختلاف نظام. الحكم في كل دولة عن الاخري 4_تصرف كل دولة ينتج عنها اثره بالنسبه لها وحدها امثله هذا الاتحاد: ايطاليا والبنانيا	هو صوره وسط بين الاتحاد الشخصي والحقيقه حيث ان كل دولة تتنازل عن جزء من سيدها لمصلحه الاتحاد ويتولي شئون الاتحاد هيئة تسمي الجمعيه او المؤتمر ولا يعد الاتحاد دولة فوق. الدول الاعضاء امثله: الولايات المتحدة – الامريكه	ثانياً الاتحاد الحقيقي: • هذا الاتحاد اكثر تماسكاً ودواماً حيث ان كل دولة من دول الاتحاد تحتفظ بشخصيه الدليه تماماً لصالح الاتحاد النتائج المترتبة: 1_ ان الحرب بين واحده من دول الاتحاد ودوله أجنبية تعد حرب للاتحاد بأكمله 2_ ان يكون التمثيل القنصلي والدبلوماسي واحد بالنسبه للاتحاد بأكمله 3_ ان تبرم المعاهدات الدوليه باسم الاتحاد الامثله: السويد والنرويج	فهو علي خلاف الاتحادات السابقه حيث نجد انهو هو دوله فوق الدويلات المكونه له تنعدم مع الشخصيه الدولية لهذه الدويلات وتفقد. الدوله في الاتحاد سيادتها الخارجيه وتحتفظ بي سيادتها علي المستوي الداخلي مظاهر الوحده في الاتحاد المركزي 1/في المجال الخارجي: تظهر الدوله بمظهر الدوله البسيطه او الموحدو ولا يكون الا شخصيه دوليه واحده هي شخصيه الدوله الاتحاديه 2/في المجال الداخلي: تفقد كل

دولة جانب من سيدها لصالح الاتحاد حيث يكون هنا • دستور فدرالي واحد • وجود سلطه تشريعيه واحده • وجود اداره مركزيه موحد • وجود قضاء مركزي موحد			
--	--	--	--

س/تكلّم عن وظيفة الدولة في كل من الاتجاه المطلق والاتجاه الفردي و الاتجاه الاجتماعي و في العصر الحديث

ج/1-وظيفة الدولة في ظل الاتجاه المطلق: هذا الاتجاه يركز القوة السياسية في شخص الدولة

2-وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الفردي: يقصد بالاتجاه الفردي عدة متضامين سياسية و اقتصادية و اجتماعية

3-وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الاجتماعي: ظهر هذا الاتجاه لتحقيق العدالة الاجتماعية و اصلاح الاضرار الناتجة عن النظام الفردي

4-وظيفة الدولة في ظل العصر الحديث: بعد هذا الطرح نستطيع ان نحدد وظيفة الدولة في العصر الحديث بوجوب تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية

هناك نوعين من الاسس تقوم عليها السلطة العامة و هما الاساس الاجتماعي و الاساس النفسي

س/تكلّم عن الاساس الاجتماعي

ج/يقوم الاساس الاجتماعي علي فكرتين وهما

1-السلطة اداء لتحقيق التوازن بين الافراد:حيث انه تحد من سلطة الاقوياء وتحقيق العدالة بين الناس

2-تحقيق التوازن بين الافراد و المجتمع: نتيجة اعتقاد المجتمع بانه هو السند لمنح السلطة يحسن الصراع بين افراد المجتمع

س/تكلّم عن الاساس النفسي للسلطة

ج/قيام السلطة ضرورة لحماية الحياه الاجتماعية في ظل نظام محقق للصالح المشترك

👑 هناك ثلاث اتجاهات او نظريات في مبررات خضوع الدولة للقانون

س/تكلم عن نظرية القانون الطبيعي او الحقوق الفردية

ج/مضمون هذي النظرية انه ثمة مبادئ او الحقوق فردية اصلية تحكم السلوك البشري لانها منبثقة عن الطبيعة الاجتماعية للانسان

س/تكلم عن نظرية التحديد الذاتي للادارة

ج/قال بها الشارح الاماني و مضمونها ان ارادة الدولة لا يوجد ما هو اسمي منها و مصدر خضوع الدولة للقانون ليس شيء الا ارادة الدولة نفسها

س/تكلم عن نظرية التضامن الاجتماعي

ج/شيد ديجي هذه النظرية علي سند من الشعور بالتضامن الاجتماعي كمصدر غير ارادي للقانون

👑 هناك اربع عناصر للدولة القانونية

- 1- وجود دستور :حيث يعد هو الضمانة الاولى لقيام الدولة القانونية
- 2- الفصل بين السلطات:الدستور هو القانون الاساسي الاعلي حيث يحدد لكل من السلطات العامة وظائف والصلاحيات

- 3- استقلال القضاء :استقلال القضاء و حصانته ضمانه اساسية لحماية الحقوق وال حريات
- 4- الراي العام : و هو مجموعة من الاراي استقر عليها الناس بشأن تغير اجتماعي

👑 هناك شكلان للحكومة

اولا الحكومة الفردي:حيث ان صاحب السلطة في الدولة يكون فرد مطلق ملك او دكتاتور

س/تكلم عن النظام الملكي

ج/هناك ثلاث صور للنظام الملكي

- 1- الملكي المطلقة :حيث ان سلطة الملك غير مقيدة
- 2- ملكية مقيدة او دستوري: وهي التي يكون سلطات الملك محدد للدستور
- 3- الملكي الوراثي :وفيه يتولا الملك تقاليد الحكم عن طريق وراثة العرش وفق لقواعد متفق عليه عرفا او قانونا

س/تكلم عن النظام الدكتاتوري

ج/يقوم هذا النظام علي اساس انفراد شخص بالسلطة يتولاها عنوة و اقتدار بفضل كوفنته و مجهودة

س/تكلم عن النظام الديمقراطي او الحكومة الديمقراطية

ج/وفيهما يكون الشعب هو صاحب السلطة و مصدر السيادة و هو النظام السائد في اغلب الدول الحديثة

👑 ياخذ الحكم الديمقراطي صور مختلفة

س/تكلم عن صور الحكم الديمقراطي من حيث الرئيس الاعلي للدولة

ج/هناك صورتين هما

1- الملكية المستورة :حيث يكون رئيس الدولة ملك يتولي الحكم عن طريق الوراثة و لآكن الشعب صاحب سيادة

2- النظام الجمهوري :يتميز هذا النظام بأئن الرئيس يصل الي الحكم عن طريق الانتخابات وفق لآلاسلوب الذي يحدده دستور الدولة

س/عرف صور الحكم الديمقراطي من حيث كيفية اشتراك الشعب في السلطة

ج/تنقسم الي صورتين

1- الديمقراطية المباشرة وتسمى بالحكومة المباشرة ايضا : وتسمى كذاآلك لان الشعب هو الذي يمارس الحكم بنفسه دون وساطة من نواب عنه أو ممثلين له فالديمقراطية المباشرة تفترض في صورتها النموذجية مباشرة

الشعب بنفسه لجميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية و هذي هي اقدم صور الديمقراطية.

س/اذكر تقدير النظام الديمقراطية المباشرة

ج/هذا النظام و ان امتاز بانه اقرب النظم الديمقراطية مثالية في تحقيق سيادة الشعب بالمعني الدقيق رغم ذآلك فان هذا النظام ليس بعيد عن اسهم النقد و التي تظهر في استحالة تطبيق في النظم الحديثة التي تضم عدد كبير من السكان

الصورة الثانية للحكم الديمقراطي

2- الديمقراطية النيابية او التمثيلية : وهي ان الشعب لا مارس السيادة بنفسه ولكن تُوب عنه بعض افرادة ف ممارستها فالنظام النيابي فرق بين صاحب السلطة " الشعب " و مارسها "نواب الشعب " و مُتآاز هذا النظام علي نظام الديمقراطية المباشرة ومن ناحية تآلاف مشكلت التطبيق الكامل ودقة الموضوعات السياسية وتعقيداتها ولا

يُوجد ما يمنع من الالتحاق إلي مظاهر الديمقراطية المباشرة للتغلب علي الصعوبات المادية التي يثيرها تطبيق النظام النيابي وهذه المشكلات يمكن توضيحها علي النحو التالي

س/بين مدي التآازم بين النظام النيابي والديمقراطي

ج/ينقسم الي نظريتين

1- النظرية النيابة: تقوم هذه النظرية علي افتراض وجود شخصين احدهما الوكيل والأخر موكل وتنحصر فكرة النيابة

في ان قوم الشخص الأول بأعمال قانونية لحساب الثاني و ترتب علي ذآلك ان التصرفات التي قوم بها الأول لا

تتصرف الي ذمته وانما الي ذمت الموكل وبذلك تعتبر هذه الاعمال صادرة منه وتأسيساً علي ذلك استند الفقه الي فكرة النيابة للقول بأن الشعب هوا الشخص الموكل وأن الأشخاص الذين اختيرو بواسطته هم الوكلاء الذين يعملون باسمه وانته الفقه الي انه ما دام النواب يعملون باسم الشعب فإن التصرفات التي تصدر عنهم انما تُسحب اثرها الي الشعب كما لو صدرت منه أي ان انصار هذه النظرية يتكرون وجود أي تعارض بين النظام النيابي والمبدأ الديموقراطي

ماتقدير النظرية/س

ابرز ما وّاجه هذه النظرية من انتقادات انها تقوم علي الافتراض والمجاز لاعلي أساس الحقيقة/ج والواقع وترتب علي ذلك ان اعتبر الشعب شخصا معنويًا عاما تُمّتع بإرادته عامه مع ان المسلم به ان الشخصية المعنوية تنسب للدولة وليس للشعب كذلك انتقدت أيضًا بسبب عدم تقديرها تفسيرًا مستساغا لوجود إرادته خاصة الي جانب الارادة العامة وكيف تحل هذه الارادة الخاصة محل الإرادة العامة مع ان من المتفق عليه ان الإرادة تتصل بصاحبها ولا يمكن فصلها عنه

2-نظرية العضو: علي اثر الانتقادات التي وجهت الي نظرية النيابة قامن هذه النظرية وهي تقوم أيضًا علي الافتراض اذي تفترض ان الامه شخص معنوي ولكنها تختلج عن نظرية النيابة التي تفترض وجود شخصين عمل أحدهما لدى الآخر أما هذه النظرية فلا وُجد إلا شخص واحد وهو شخص الجماعة وأعضائها الذين يمارسون السلطة يدخلون في تلك الجماعة المنظمة دون أن كُون لهم شخص أتي مستقلة

س/تقدير النظرية

هذه النظرية وإن تميزت عن سابقتها في أخذها بفكرة وحدة الشخصية إلا أنها لم تخلو من توجيه النقد/ج لها خاصة أنها تقوم علي الافتراض لا الحقيقة وأنها تضيف شخصية معنوية علي الأمة فيحين أن هذه الشخصية تكون للدولة ، كذلك أن الأخذ بهذه النظرية وُيدى إلى إستبداد الحاكم ما دامت إرادة الحاكم ليست إلا تعبيرًا عن إرادة الشعب.

س/اذكر خصائص النظام النيابي

ج/هناك 3 خصائص وهما

- 1-وجود برلمان: فيشترط لوجود النظام النيابي وجود برلمان يتكون من ممثلي الشعب
- 2-تأقيت مده البرلمان بمدة معينة: وذلك حتي يستطيع الشعب ان يراقب ممثليه وهل قاموا بالدور المطلوب منهم ام لا
- 3-مده البرلمان تختلف من دولة لي اخري وفي مصر مؤقتة بخمس سنوات من تاريخ اول اجتماع لها

3-النائب يمثل الشعب بأكمله

س/تكلم عن النظريات الواردة في تفسير تطور الذي جعل النائب يمثل الشعب بي اكمله

ج/هناك ثلاث نظريات وهما:

- 1-نظريه الوكاله الالزامية: والتي تستند الي فكره ان النائب يمثل من انتخبوا فقط
- 2-نظريه الوكاله العاملة للبرلمان: وتكون وكاله بين النائب والشعب بأكمله
- 3-نظريه الانتخاب مجرد إختيار: وهي ان تنتهي مهمه النائب بناخبيه بمجرد إختيارهم له

س/تكلم عن اثر العولمه علي النظام النيابي

ج/يتحدد اثر العولمه في الابعاد الاتيه:

- 1-البرلمان بوصفه مؤسسه تمثليه نيابيه
 - 2-اسلوب تشكيل البرلمان
 - 3-البناء الهيكلي للبرلمان كمؤسسه سياسيه
 - 4-نوع القضايا الاي يتعامل معها البرلمان في الوقع المعاصر
 - 5-علاقه البرلمان بالؤسسات السياسيه الاخرى في النظام السياسي
 - 6-علاقه البرلمان بالمجتمع السياسي
- س/تكلم عن الديموقراطية شبه المباشره
- ج/تعد صوره وسط بين الديمقراطية المباشرة والديمراطيه النيابيه
- س/اذكر وسائل الديمقراطية شبه المباشره

ج/هما:

- 1-الاستفتاء الشعبي
- 2-الاعتراض الشعبي
- 3-الاقتراح الشعبي
- 4الحل الشعبي
- 5-إقالة الناخبين نائبهم
- 6-عزل رئيس الجمهوريه

اختلاف الفقهاء في بيان التكيف القانوني للانتخاب و انقسموا الي رئين

- 1- نظرية الانتخاب حق وفيها قسمان و هما الانتخاب حق شخصي او عام
- 2- الانتخاب وظيفة

س/ ما المقصود بتكوين بهيئة الناخبين

ج/ هو كل من لهو الحق في الانتخاب فلا يعني الاخذ بنظام الانتخاب ان النظام ديمقراطي قد يكون الانتخاب عام او قد يكون مقيد

س/ ما هي الاجراءات التمهيدية للانتخابات

ج/ هناك اجراءان و هما

1. تقسيم الدوائر
2. الجداول الانتخابية

س/ اذكر انظمة الانتخابات

ج/ تنقسم هذي النظم الي الاقسام التالية

1. الانتخاب المباشر و غير المباشر
2. الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة
3. نظام الاغلبية و نظام التمثيل النسبي

س/ اذكر ضمانات ممارسة حق الانتخاب

ج/ هناك اربع ضمانات هما

1. ان يكون الاقتراع سري
2. عدم تمزيق الدوائر الانتخابية
3. تقرير رقابة قضائية صارمة علي عمليات التصويت و الفرز و اعلان نتائج الانتخابات
4. تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية

س/ اذكر معايير نزاهة الانتخابات

ج/ هناك اربع معايير هم

1. اقتراع عام
2. تسجيل شفاف و حيادي للناخبين
3. حياد سياسي للقائمين علي العملية الانتخابية
4. انتخابات دورية : ان تتم العملية الانتخابية كل مدة محددة قانونا

س/ تكلم مبدء الفصل بين السلطات

ج/ يقوم علي دعامتين وهما

1. توزيع خصائص السيادة علي هيئات مخصص (التخصص الوظيفي)
2. استقلال الهيئات التي تتوزع عليها خصائص السيادة (الاستقلال العضوي)

س/ اذكر مزايا مبدئ الفصل بين السلطات

ج/ هناك اربع مزايا وهم

1. صون الحرية و منع الاستبداد
2. شرعية الدولة
3. تحقق مزايا تقسيم العمل
4. الانتقادات التي وجهت الي هذا المبدء ليست علي نفسه بل علي الاسراف فيه

س/ اذكر عيوب مبدء الفصل بين السلطات

ج/ هناك اربع عيوب وهما

1. انه من المتعذر ان تمارس هيئات مستقلة خصائص السيادة
2. مسئولية كل فرعها صغيرة يمكن التخلص منها
3. انه من المبادئ الصناعية التي تتعارض مع طبيعة الاشياء
4. هدم وحدة الدولة لان سلطات الدولة لابد ان يكون الهدف منها مقاومة الحاكم

س / اذكر العناصر التي يتركز عليها النظام البرلماني

ج/ هناك ثلاث عناصر اساسية هما

1. البرلماني المنتخب
2. رئيس دولة غير مسئول
3. الوزارة المسؤولة

س/ اذكر الحريات المتعلقة بمصالح الافراد المادية

ج/ هما اربع حريات

1. حرية شخصية وتشمل : وتشمل حرية الذات و التنقل وحق الامن و وحق سرية المراسلات
2. حرمة السكن
3. حق التمليك
4. حرية العمل و التجارة و الصناعات

س/ اذكر الحريات المتعلقة بمصالح الافراد المعنوية

ج/ هما اربعة

1. حرية العقيدة و العبادة
2. حري الرأي
3. حرية الاجتماع و تكوين الجماعات
4. حرية الصحافة

س/عرف المعيار الشكلي

ج/مفهوم الدستور وفق لهذا المعيار هو عبارة عن مجموع القواعد الواردة في الوثيقة التي تحتوي النصوص الدستورية فكل قاعدة لا تتضمنها الوثيقة لا تعتبر من قواعد الدستور

س/عرف المعيار الموضوعي للقانون الدستوري

ج/يقوم هذا المعيار علي بدون النظر الي الشكل يكون شامل لكل تالمسائل الدستورية مكتوبة او غير مكتوبة

س/اذكر موقع القانون النصي من تقسيمات القانون

ج/يقع القانون الدستوري ضمن تقسيمات القانون العام

س/ما هي مصادر القاعدة الدستورية

ج/هناك مصدران و هما

1. المصدر المباشر: هو ما يرجع اليه مباشرة لمعرفة مصدر القاعدة و هو ما يعرف بالمصدر الرسمي

2. المصدر غير المباشر: هو الذي يساهم في اصل في انتاج موضع القاعدة

👑العرف هو اول مصدر للقانون في تاريخ المجتمع

👑ظهر الدساتير المكتوبة مع قيام الثورة الامريكة 1776

👑الدستور الانجليزي هو المثال الوحيد للدساتير العرفية للوقت الحاضر

👑التشريع هو المصدر الرسمي الاول للقواعد الدستورية و التشريع يعن اساس للوثيقة الدستورية ويعني القواعد العادية

س/ما الفرق بين العرف الدستوري و الدستور العرفي

ج/الدستور العرفي يعني عدم وجود دستور مكتوب مثل الدستور الانجليزي

اما العرف الدستوري هو عبارة عن قواعد دستورية ملزمة ومستقرة دون ان تكون هذي القواعد مكتوبة

👑المصادر الرسمية للقواعد الدستورية التشريع و العرف

س/اذكر انواع العرف الدستوري

ج/ هناك ثلاثة انواع و همام

1. العرف المفسر: اذا كان يوجد غموض في الدستور يقوم العرف علي تفسير هذا الغموض
2. العرف معدل: و هو يكون بالضافة او الحذف
3. العرف المكمل: و هو ينشئ حكم جديد ولهو صوتان وهما
4. 1. تكملة ماقام به الدستور
5. 2. سد نقص الدستور

👑 العرف الدستوري له قيمة قانونية ما عدا العرف المعدل بالحذف

س/ اذكر طرق وضع الدساتير

ج/ هناك اربع طرق

1. المنحة :
2. التعاقد :
3. الجمعي التأسيسية :
4. الاستفتاء الدستوري:

س / اذكر انواع الدساتير

ج/ هناك اربع انواع و هم

1. الدساتير المكتوبة و العرفية
2. الادساتير المرنة و الجامدة
3. الدساتير الدائم و الموقته
4. الدساتي المطولة و المختصرة

👑 ليس هناك ما يمنع من تداخل كل هذي العناصر في دستور واحد بان يكون جامد و مطول و موقتا مثل الدستور مصر 2014

س/ اذكر طرق انهاء الدساتير

ج/ الدساتير تلقا نهايتها عندما تصبح متاخرة عن ما تواجه من تقدم حضاري او سياسي واما تكون نهاية طبيعية (عادية) او غير طبيعية (ثورية)

س/ اذكر خصائص دستور 1923

ج/ هناك سبع خصائص و هما

1. صدر باسلوب المنحة
2. تقرير مبدئ سيادة الامة
3. دستور جامد
4. دستور ملكي

5. الفصل بين السلطات 6. هو اول دستور مصري يوالي الحقوق و الحريات العاما

7. لم ينص علي طريقة تفسيره

س/تكلم عن تكوين البرلمان في ظل دستور 1923

ج/اخذ بنظام المجلسين و كان مجلس النواب يتم اختيار الاعضاء عن طريق الانتخاب وكان مجلس الشيوخ كان الملك يختار خمسهم و الباقي عن طريق الانتخاب و الفصل في صحة نيابة الاعضاء تختص به محكمة الاستئناف

س/اذكر خصائص دستور 1956

ج/تم هذا الدستور باستفتاء و لهو تسع خصائص و هم

1. مقدمة الدستور 2. شكل الدولة كان جمهوري 3. الانتماء العربي 4. نظام الحكم كان

ملكي رئاسي ليس نيابي برلماني 5. تكوين البرلمان اخذ بنظام المجلس الواحد

6. جمود الدستور 7. اخذ بنظام الحزب الواحد 8. تقرير الديمقراطية الاجتماعية و

الاقتصادية بجانب الديمقراطية السياسية 9. لم ينص عن طريقة تفسيره

دستور 1958 كان موقت بسبب قيام الوحدة بين مصر و سوريا و كان هذا الدستور بأسلوب الاستفتاء الشعبي

س/اذكر خصائص دستور 1964

ج/دستور 1964 كان موقت وله ثمان خصائص وهما

1. وضع عن طريق الحكومة بدون استفتاء 2. انه دستور جامد 3. الاتجاه الاشتراكي للدولة

4. مبدئ سيادة الشعب 5. نظام الحكم برلماني 6. تكوين البرلمان اخذ بنظام المجلس الواحد

7. اخذ بنظام الاتحاد الاشتراكي العربي 8. التأكيد علي الصلة بين الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية و الحرية السياسية

س/اذكر خصائص دستور 1971

ج/له عدة خصائص و هما

1. تم وضعه باستفتاء شعبي 2. انه دستور جامد 3. شكل الدولة كان جمهورية عربية اشتراكية

ديمقراطي مهلبية 4. اساس الاقتصادي للدولة هو الاشتراكية الديمقراطية

5. اخذ بمبدء تعدد الاحزاب 6. النص علي انشاء المحكمة الدستورية العالية 7. مجلس الدولة هيئة

قضائية مستقلة 8. الشرطة هيئة 9. مجلس الشورى 10. الشريعة الاسلامة 11. مصدر السيادة

الشعب 12. خطأ اسعمال لفظ الدائم 13. النص علي البيئة الصالحة 14. الاشراف القضائي علي

الانتخابات 15. تدعيم مجلس الامة

س/اذكر خصائص النظام الدستوري المصري

ج/هما خمسة خصائص

1. القيمة القانونية لمقدمة الدستور 2. نظام الحكم 3. القوانين المكملة للدستور 4. لاجزاب

السياسية 5. كيفية اختيار رئيس الجمهورية

س/اذكر الركائز التي استحدثتها المادة 76 لكيفية اختيار الرئيس

ج/هما ثلاث ركائز

1. اختيار رئيس الجمهورية للاقتراع السري
2. كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشح لرئاسة الجمهورية
3. انشاء لجنة عليا للشراف علي الانتخابات

س/اذكر الاتجاهات حول اثر الثورة علي الدستور القائم

ج/هناك ثلاث اتجاهات

1. يرا ان نجاح الثورة يعني سقوط الدسور القائم من تلقاء نفسه
2. يرا ان السقوط يتوقف علي ارادة القاءمين علي الثورة
3. يرا ان تائتي الثورة بحكومة ثورية تحترم الدستور و يطبقه

س/اذكر خصائص دستور 2012

ج/هناك عدة خصائص و هما

1. نشاء عن طريق جمعية تأسيسية سيطر عليها الاخوان المسلمون
2. النص صراحة اعلي مبداء الفصل بين السلطات
3. الفلسفة الاقتصادية في نظام الدستور :لم ينص علي فلسفة لنظام الحكم
4. اختيار رئيس الدولة :اخذ بمبداء تداول السلطة و الشراف علي الانتخابت وتنظيم منصب رئيس الجمهورية
5. تكوين البرلمان
6. المحكمة الدستورية العالية تتكون من رئيس و عشر اعضاء

س/اذكر شروط الترشح لعضوية البرلمان في دستور 2014

ج/هناك عدة شروط

1. و هي الجنسية المصرية منفردة 2.التمتع بالحقوق السياسية و المدنية 3.ان يكون السن 25 عاما
- 4.المئهل اتمام التعليم الاساسي 5.يجب ان يكون ادي الخدمة العسكرية او افي نهائيا

س/اذكر شروط ترشيح رئيس الجمهوري

ج/هناك عدة شرط و هي

1. الجنسية 2. التمتع بالحقوق السياسية و المدنية 3. الا يكون محكوم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف 4. اداء الخدمة العسكرية 5. المونهل العالي 6. يجب ان يكون سنه اربعين 7. السلامة من المرض

يشتري لقبول الترشيح ان يزكيه عشرين عضو من البرلمان او ان يوئده مالا يقل عن 25 الفا من 15 محافظة

س/اذكر صلاحيات رئيس الجمهورية

ج/يله عدة صلاحيات وهما

1. تعيين الحكومة 2. اعفاء الحكومة من اداء عملها و اجراء تعديلات وزارية 3. دعوة للحكومة للاجتماع و التشاور 4. اعلان الحرب و ارسال القوات المسلحة خارج الدواله 5. تمثيل الدولة للعلاقات الخارجية 6. اعلان حالة الطواري 7. العفو عن العقوبة او تخفيضها 8. دعوة الناخبين لاستفتاء عام 9. حل مجلس النواب بشرطين هو ان يكون بقرار مسبب وان يكون بع استفتاء شعبي
- س/اذكر الاختصاصات التشريعية/اوما هي اختصاصات التشريع
- ج/هناك عدة اختصاصات و هما

1. اقتراح القانون 2. الحق في اصدار القوانين او الاعتراض عليها 3. دعوا مجلس النواب للانعقاد 4. فض مجلس انواب بشروط 5. اصدار التشريعات الضرورة في حالات معينة

اعداد HJMA

كتابة طه عبد العال

Tahaabdeai67@

التعب بيتنسي بس النجاح

مبيتنسيش 

الحته الي معاك مش هتبص غير لي
فلوسك ومنصبك

زي منت كده مبتبصش غير لي
كريفتها

ولو جبولك سيره الولاء قلمهم مسي ساب
برشلونه